

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM nº RJ2013/5682

- Acusados: Antonio Carlos Bonini Santos Pinto
Directa Auditores
- Ementa: Descumprimento do disposto nas normas profissionais de auditoria independente. Multas.
- Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, com base no disposto no art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/76, decidiu:
1. Rejeitar a Proposta de Celebração de Termo de Compromisso apresentada pelos acusados no dia 17 de fevereiro de 2016.
 2. Aplicar à **Directa Auditores** e ao seu sócio e responsável técnico, **Antonio Carlos Bonini Santos Pinto**, as penalidades de **multas pecuniárias** de, **respectivamente, R\$50.000,00 e R\$200.000,00**, pelo descumprimento dos procedimentos de auditoria, em infração ao disposto no art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999.

Presente a Procuradora-federal Cristiane Iwakura, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM nº 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo Renteria, Relator, Gustavo Tavares Borba, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 01 de março de 2016.

Pablo Renteria
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2013/5682

Acusados: Directa Auditores
Antonio Carlos Bonini Santos Pinto

Assunto: Apurar a responsabilidade de Directa Auditores e de seu sócio e responsável técnico, Antonio Carlos Bonini Santos Pinto, pela emissão de relatório de auditoria em desacordo com o disposto nas normas profissionais de auditoria independente (art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999).

Relator: Diretor Pablo Renteria

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria – SNC para apurar a responsabilidade da Directa Auditores (“Directa”) e do seu sócio e responsável técnico Antonio Carlos Bonini Santos Pinto (“Antonio Carlos”), por emitirem relatório de auditoria em desacordo com as normas profissionais de auditoria independente, em descumprimento ao disposto no art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999¹.
2. Este processo sancionador tem origem no Processo CVM nº RJ2011/11920, instaurado a partir de solicitação de inspeção de rotina, formulada pela Gerência de Normas de Auditoria – GNA, nos trabalhos realizados pelo auditor independente Directa Auditores relativos à análise das demonstrações financeiras do exercício social de 2010 da Mundial S/A – Produtos de Consumo (“Mundial” ou “Companhia”).

II. DOS FATOS

3. A partir da solicitação encaminhada pela Gerência de Normas de Auditoria – GNA em 20.10.2011², a Superintendência de Fiscalização Externa – SFI iniciou inspeção de rotina junto à Directa a fim de verificar o trabalho de auditoria independente realizado nas demonstrações financeiras da Mundial referentes ao exercício findo em 31.12.2010 e consubstanciado no relatório de auditores datado de 30.3.2011. A inspeção foi conduzida com foco em itens previamente identificados nas aludidas demonstrações financeiras, dentre os quais a ausência de reconhecimento de provisão para perdas relativas a crédito a receber da sociedade coligada Hercules S.A.
4. Em 31.12.2010, o referido crédito alcançava o montante de R\$ 272.469.000,00 (duzentos e setenta e dois milhões e quatrocentos e sessenta e nove mil reais), representando 32,7% do ativo total da Companhia e 199,8% do seu patrimônio líquido. De outra parte, a Hercules S.A., que se encontrava à época dos fatos com passivo a descoberto, vinha enfrentando dificuldades para quitar a

dívida, o que tinha levado, ao longo dos anos, ao paulatino acréscimo do valor devido, como se pode ver na tabela abaixo, que reproduz os dados relativos aos exercícios de 2010, 2011 e 2012 (em R\$ mil):

	2008	2009	2010
Valores recebidos no ano	6.456	3.941	1.234
Saldo a receber ao final do exercício	223.858	243.410	272.469

5. Como observado, a Hercules S.A. vinha reduzindo o fluxo de pagamento, gerando, desse modo, o crescimento do saldo devedor. O risco de perda daí decorrente foi destacado na Nota Explicativa nº 1 às demonstrações financeiras da Mundial relativas ao exercício findo em 31.12.2010, nos seguintes termos:

A companhia ainda possui importantes desafios a serem superados para a normal continuidade operacional, dentre estes, a discussão relacionada à liquidação de tributos federais e com as consequências que poderão advir, nos termos descritos na Nota 21, bem como as dificuldades na realização de contas a receber de empresas ligadas.

6. Nada obstante, a administração da Companhia decidiu por não constituir provisão para perdas relativas ao referido crédito, nas demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2010. Por sua vez, a Directa tampouco emitiu opinião com ressalva.

7. No entanto, de acordo com a SNC, havia evidências objetivas de que o crédito devido pela Hercules S.A. estava sujeito à perda do valor recuperável, de acordo com os critérios estabelecidos no Pronunciamento Contábil nº 38. Nesse particular, assim dispõe a referida norma contábil:

A entidade deve avaliar, na data de cada balanço patrimonial, se existe ou não qualquer evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros esteja sujeito à perda no valor recuperável (...).

(...) A evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos tem perda no valor recuperável inclui dados observáveis que chamam a atenção do detentor do ativo a respeito dos seguintes eventos de perda:

(a) significativa dificuldade financeira do emitente ou do obrigado;

(...)

d) torna-se provável que o devedor vá entrar em processo de falência ou outra reorganização financeira;

(...)

(f) dados observáveis indicando que existe decréscimo mensurável nos fluxos de caixa futuros estimados de grupo de ativos financeiros desde o reconhecimento inicial desses ativos, embora o decréscimo ainda não possa ser identificado com os ativos financeiros individuais do grupo, incluindo:

(i) alterações adversas no status do pagamento dos devedores do grupo (por exemplo, número crescente de pagamentos atrasados ou número crescente de devedores de cartão de crédito que atingiram o seu limite de crédito e estão apenas pagando a quantia mínima mensal); (...).

8. Com base nas informações levantadas pelo relatório de inspeção da SFI, datado de 20.4.2012³, e nas demonstrações financeiras e demais documentos arquivados pela Companhia junto à CVM, a SNC apurou que a conclusão emitida pela Directa em seu relatório, favorável a não constituição da provisão, teria se baseado em informações repassadas verbalmente pela administração da Mundial, não havendo suporte em documentação comprobatória.

9. Constatou-se que, para justificar a sua conclusão, os auditores mencionaram informação repassada pela administração da Companhia no sentido de que haveria um plano de reestruturação societária do grupo que viabilizaria o pagamento do valor devido pela empresa coligada. Contudo, tal plano não estaria concluído, estando sujeito à confirmação de terceiros não relacionados à Companhia e por isso não teria sido apresentado aos auditores.

10. Diante das informações obtidas a partir do relatório de inspeção, a SNC encaminhou ofício à Directa com o fim de obter esclarecimentos sobre os fatos apurados⁴. A área técnica solicitou a relação de procedimentos realizados e as respectivas conclusões alcançadas, bem como as discussões com a administração que teriam possibilitado a conclusão pela razoabilidade da ausência de provisão para perdas relacionadas ao crédito a receber junto a Hercules S.A.

11. Em correspondência subscrita por Antonio Carlos, sócio e responsável técnico pelo trabalho de auditoria, protocolada em 8.1.2013 (fls. 12-15), a Directa esclareceu que teria utilizado dois procedimentos na análise do crédito a receber da Hercules S.A., a saber, (i) exames substantivos da movimentação ocorrida no exercício de 2010; e (ii) indagações à administração da Mundial sobre a existência de planos para a solução desta pendência. Acrescentou que *“em certas circunstâncias não resta ao auditor outra alternativa senão a de adotar o procedimento previsto de indagação”* (fl. 12), tendo em vista a impossibilidade de utilizar-se de procedimentos de auditoria complementares ou alternativos.

12. A Directa argumentou ainda que a suficiência da evidência de auditoria deveria ser avaliada com base nas circunstâncias individuais, cabendo ao profissional analisar a sua adequação, conforme dispõem os itens A5⁵ e A6⁶ da NBC TA 500.

13. Apontou, ademais, que a incerteza quanto à realização do crédito junto a Hercules S.A. foi divulgada por meio de parágrafo de ênfase relativo à continuidade operacional da Mundial, no qual se destacou a importância e relevância da incerteza na realização daquele crédito na avaliação da conjuntura geral da Companhia. Assim se lê no referido parágrafo:

*“Conforme evidenciado na Nota Explicativa nº1 (b), a Companhia ainda apresenta uma situação patrimonial e financeira que requer forte gestão administrativa, **além disso, possui créditos a receber de empresa relacionada no valor de R\$ 279.605 mil, demonstrado no realizável a longo prazo, cuja recuperação é incerta, tendo em vista a***

situação patrimonial e financeira daquela empresa, que apresenta capital de giro negativo e passivo a descoberto (patrimônio líquido negativo). Estes fatores são indicativos de que a continuidade normal das operações da Companhia depende do êxito das medidas relacionadas pela Administração na referida Nota Explicativa. As demonstrações contábeis não incluem quaisquer ajustes decorrentes dessas incertezas e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a empresas em regime normal de operações." (fl. 14 – grifou-se).

14. Por fim, no que concerne à necessidade e à oportunidade de se constituir eventual provisão para perdas, afirmou que *"na opinião dos administradores, com a qual concordamos, [tal provisão] não se fazia necessária, considerando que, apesar das dificuldades, a Hercules continuava uma empresa ativa e, além disso, a mesma esta[ria] sob ação direta dos mesmos Administradores da Companhia"* (fl. 15).

III. ANÁLISE DA SEP

15. Com base na avaliação das demonstrações financeiras do exercício de 2011 e das informações trimestrais (ITR) dos primeiros trimestres de 2012 da Mundial, a SEP apurou que a Companhia manteve a prática contábil de não provisionamento das perdas relativas ao crédito a receber da Hercules S.A., justificando-a com os mesmos argumentos apresentados por ocasião da inspeção realizada pela SFI.

16. Contudo, ao emitir a ITR de 31.3.2012, já revisada por seu novo auditor, a Companhia apresentou em nota explicativa o refazimento das demonstrações financeiras referentes aos exercícios encerrados em 31.12.2010 e 31.12.2011, reconhecendo a provisão para perdas em investimentos de sociedades controladas com passivo a descoberto.

17. Em resposta a questionamentos formulados pela SEP sobre o assunto, a Directa argumentou que *"por se tratar de tema complexo e que se baseia em interpretação de fatos e circunstâncias existentes em cada momento, utilizamos estes fatores para avaliar a adequação da posição individual da Sociedade em cada um destes momentos. Sendo entendimento da administração que o procedimento adotado em 2012 melhor representa sua posição patrimonial individual, não temos comentários."* (fl. 18).

IV. DA ACUSAÇÃO

18. Diante dos fatos acima apurados, a SNC apresentou, em 16.5.2013, termo de acusação (fls. 1 a 8) em face da Directa e de Antonio Carlos pela não observância das normas profissionais de auditoria independente na análise das demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2010 da Mundial.

19. A acusação asseverou que, para a análise do presente caso, seria importante observar os itens 6 e 13 da NBC TA 705, que tratam da modificação da

opinião do auditor independente, bem como o item A2 da NBC TA 500, o qual, por sua vez, discorre sobre a evidência de auditoria. Neste sentido, destacou os seguintes trechos:

"6.O auditor deve modificar a opinião no seu relatório quando:

(a) ele conclui, com base na evidência de auditoria obtida, que as demonstrações contábeis, como um todo, apresentam distorções relevantes (ver itens A2 a A7); ou

(b) o auditor não consegue obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para concluir que as demonstrações contábeis como um todo não apresentam distorções relevantes (ver itens A8 a A12).

13. Se o auditor não conseguir obter evidência apropriada e suficiente de auditoria, o auditor deve determinar as implicações como segue:

(a) se ele concluir que os possíveis efeitos de distorções não detectadas, se houver, sobre as demonstrações contábeis poderiam ser relevantes, mas não generalizados, o auditor deve emitir uma opinião com ressalva; ou

(b) se ele concluir que os possíveis efeitos de distorções não detectadas, se houver, sobre as demonstrações contábeis poderiam ser relevantes e generalizados de modo que uma ressalva na opinião seria não adequada para comunicar a gravidade da situação, o auditor deve (ver itens A13 e A14):

(i) renunciar ao trabalho de auditoria, quando praticável e possível de acordo com as leis ou regulamentos aplicáveis; ou

(ii) se a renúncia ao trabalho de auditoria antes da emissão do seu relatório de auditoria independente não for viável ou possível, abster-se de expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis." (NBC TA 705. fls. 4-5).

"A2. A maior parte do trabalho do auditor para formar sua opinião consiste na obtenção e avaliação da evidência de auditoria. Os procedimentos de auditoria para obter evidência de auditoria podem incluir a inspeção, observação, confirmação, recálculo, reexecução e procedimentos analíticos, muitas vezes em combinação, além da indagação. Embora a indagação possa fornecer importante evidência de auditoria e possa produzir evidência de distorção, a indagação, sozinha, geralmente não fornece evidência de auditoria suficiente da ausência de distorção relevante no nível da afirmação nem da eficácia operacional dos controles." (NBC TA 500. fl. 5).

20. Para a acusação, o relatório da Directa não teria sido emitido em conformidade com as normas profissionais de auditoria supracitadas, uma vez que o auditor responsável não teria obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente para concluir sobre a desnecessidade de constituição de provisão para perdas sobre créditos a receber, baseando-se apenas em informações repassadas verbalmente pela administração da Companhia, sem suporte de documentação comprobatória.

21. Em situação como a descrita no presente processo, segundo o entendimento da SNC, caberia à Directa e ao responsável técnico pela auditoria

fazer constar ressalva no aludido relatório ou abster-se de emitir opinião, caso entendessem que a possível distorção seria relevante e generalizada.

22. Assim sendo, a Directa e o senhor Antonio Carlos foram acusados de descumprimento ao disposto no art. 20 da Instrução CVM nº 308/99, por emitirem relatório de auditoria referente às demonstrações financeiras do exercício social de 2010 da Mundial em desacordo com os procedimentos de auditoria constantes do item A2 da NBC TA 500, aprovada pela Resolução CFC nº 1.217/2009, de 27.11.2009, e dos itens 6 e 13 da NBC TA 705, aprovada pela Resolução CFC nº 1.232/2009, de 27.11.2009.

V. DA MANIFESTAÇÃO DA PFE

23. Em 14.6.2013, a Procuradoria Federal Especializada – PFE junto à CVM⁷ entendeu que a peça acusatória preenchia os requisitos constantes dos artigos 6^o e 11^o, da Deliberação CVM nº 538/2008, ressaltando, no entanto, que deveriam ser acostadas aos autos as provas referidas expressamente na peça acusatória, a saber, (i) o relatório dos auditores independentes relativo às demonstrações financeiras de 31.12.2010 da Mundial; e (ii) o relatório de inspeção elaborado pela SFI, datado de 20.4.2012¹⁰. A SNC, em 20.6.2013, promoveu a inclusão dos aludidos documentos nos autos do presente processo (fl. 123).

VI. DA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA

24. Em 22.7.2013, Antonio Carlos e a Directa foram intimados para apresentar defesa por meio de cartas com aviso de recebimento (fls. 126 e 127, respectivamente). Tais correspondências foram recebidas pela Directa, em 26.7.2013, e por Antonio Carlos, em 30.7.2013 (fls. 134 e 135, respectivamente).

25. O prazo para apresentação de defesa, encerrado em 26.8.2013 para a Directa e em 29.8.2013 para Antonio Carlos, transcorreu sem que os acusados apresentassem suas razões de defesa, sendo formulada, no entanto, por meio de petição protocolada em 29.8.2013, proposta conjunta de Termo de Compromisso, a qual foi analisada e rejeitada em reunião do Colegiado de 17.12.2013.

VII. DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

26. Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 17.12.2013, o Diretor Otavio Yazbek foi sorteado como relator deste processo. Tendo em vista o término do mandato do Diretor em 31.12.2013, o processo foi redistribuído à Diretora Ana Novaes em 7.1.2014. Em 27.1.2015, o processo foi redistribuído para mim, nos termos do art. 10 da Deliberação CVM nº 558/2008.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2016.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR

¹ Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que se refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria.

² Solicitação de Inspeção nº 006/2011, requerida pela Gerência de Normas de Auditoria – GNA em 20.10.2011.

³ Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/Nº02/2012, datado de 20.4.2012 (fls. 78-122).

⁴ Ofício/CVM/SNC/GNA/Nº591/12, datado de 19.11.2012 (fls. 10-11).

⁵ NBC TA 500, A5: “Adequação é a medida da qualidade da evidência de auditoria, isto é, sua relevância e sua confiabilidade para fornecer suporte às conclusões em que se fundamenta a opinião do auditor. A confiabilidade da evidência é influenciada pela sua fonte e sua natureza e depende das circunstâncias individuais em que é obtida.”

⁶ NBC TA 500, A6: “A NBC TA 330, item 28, exige que o auditor conclua se foi obtida evidência de auditoria apropriada e suficiente. É questão de julgamento profissional determinar se foi obtida evidência de auditoria apropriada e suficiente para reduzir o risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo e, com isso, possibilitar ao auditor atingir conclusões razoáveis que fundamentem sua opinião. A NBC TA 200 contém a discussão de assuntos, como a natureza dos procedimentos de auditoria, a tempestividade dos relatórios financeiros e a relação entre benefício e custo, que são fatores relevantes quando o auditor exerce o julgamento profissional e determina se foi obtida evidência de auditoria apropriada e suficiente.”

⁷ Memo nº 059/2013/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls. 20-23).

⁸ Art. 6º Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar:

I – nome e qualificação dos acusados;

II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas;

III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas;

IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e

V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.

⁹ Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.

Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no *caput* sempre que o acusado:

I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou

II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.

¹⁰ Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/nº02/2012 (fls. 78-122).

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2013/5682

Acusados: Directa Auditores
Antonio Carlos Bonini Santos Pinto

Assunto: Apurar a responsabilidade da Directa Auditores e do seu sócio e responsável técnico, Antonio Carlos Bonini Santos Pinto, pela emissão de relatório de auditoria em desacordo com o disposto nas normas profissionais de auditoria independente (art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999).

Relator: Diretor Pablo Renteria

Voto

1. Trata-se de processo administrativo sancionador, instaurado pela Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria – SNC, para apurar a responsabilidade da Directa Auditores (“Directa”) e do seu sócio e responsável técnico, Antonio Carlos Bonini Santos Pinto (“Antonio Carlos”), por emitirem relatório de auditoria, relativo às demonstrações financeiras do exercício social findo em 31.12.2010 da Mundial S/A – Produtos de Consumo (“Mundial” ou “Companhia”), em desacordo com as normas profissionais de auditoria independente, em descumprimento ao disposto no art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999¹.

2. Os fatos abordados neste processo são relativamente simples e incontroversos. Os acusados não apresentaram defesa, embora tenham sido regularmente intimados para tanto.

3. O caso diz respeito à regularidade, à luz das normas profissionais de auditoria independente, da conduta da firma de auditoria e do seu responsável técnico, que não modificaram a sua opinião acerca das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício de 2010, não obstante a ausência de provisão para as perdas decorrentes de crédito a receber da sociedade coligada Hercules S.A. (“Hercules”).

4. Concorde com a SNC que, na data do balanço patrimonial da Companhia de 31.12.2010, havia evidências objetivas a indicar que o referido crédito estava sujeito à perda do valor recuperável. Afinal, a sociedade devedora apresentava patrimônio líquido negativo, o que tornava incerta a sua capacidade de solvência. Além disso, o fluxo de pagamento da dívida vinha decrescendo ao longo dos anos, acarretando, desse modo, o aumento gradativo do saldo devedor (como pode ser observado no quadro inserido no §4 do relatório).

5. A meu ver, esses fatos têm, inequivocamente, impacto no fluxo de caixa futuro esperado do crédito e constituem, portanto, nos termos do item 59 do Pronunciamento Contábil nº 38, evidências objetivas de perda no valor recuperável. Assim estabelece a referida norma contábil:

(...) A evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos tem perda no valor recuperável inclui dados observáveis que chamam a atenção do detentor do ativo a respeito dos seguintes eventos de perda:

(a) significativa dificuldade financeira do emitente ou do obrigado;
(...)

(f) dados observáveis indicando que existe decréscimo mensurável nos fluxos de caixa futuros estimados de grupo de ativos financeiros desde o reconhecimento inicial desses ativos, embora o decréscimo ainda não possa ser identificado com os ativos financeiros individuais do grupo, incluindo:

(i) alterações adversas no status do pagamento dos devedores do grupo (por exemplo, número crescente de pagamentos atrasados, ou número crescente de devedores de cartão de crédito que atingiram o seu limite de crédito e estão apenas pagando a quantia mínima mensal); (...)

6. Diante disso, e considerando que a administração da Companhia não havia constituído provisão para a perda no valor recuperável do crédito, cabia então aos acusados buscar evidência de auditoria apropriada e suficiente com vistas a avaliar se as demonstrações financeiras apresentavam distorções relevantes.

7. Ocorre que a evidência de auditoria colhida pelos acusados para esse fim limitou-se à (i) verificação de toda a movimentação de saldo ocorrida no exercício, executada com base em testes substantivos, e (ii) obtenção junto à administração da Mundial de informações sobre planos existentes para a satisfação do crédito.

8. A primeira diligência, todavia, não tem utilidade para avaliar a necessidade de constituição de provisão, haja vista ser destinada a confirmar, apenas, a fidedignidade do valor do saldo devedor reconhecido no balanço patrimonial. A segunda diligência, a seu turno, se mostra absolutamente insuficiente, pois que baseada em esclarecimentos verbais prestados pela administração da Companhia, que davam conta, sem maiores detalhes, de uma eventual reestruturação societária que possibilitaria a realização do crédito.

9. É verdade, como estabelecido na Norma Técnica de Auditoria Independente nº 500 (NBC TA 500) que cabe ao auditor, com base no seu julgamento profissional, avaliar se a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada. No entanto, também é verdade que esse julgamento deve ser pautado nos mais elevados padrões de conduta profissional.

10. No presente caso, o julgamento realizado pelos acusados se mostra absolutamente inadequado, vez que baseado, exclusivamente, em esclarecimentos tão vagos quanto incertos, referentes a uma eventual reestruturação societária. Ou seja, os acusados preferiram levar em conta as informações subjetivas e duvidosas prestadas pela administração da Companhia, desprezando as evidências objetivas, sérias e robustas que indicavam, em sentido oposto, a perda no valor recuperável do crédito a ser recebido da Hercules.

11. Tal comportamento parece-me incompatível com a norma técnica de auditoria independente, contida na já referida NBC TA 500, que esclarece o peso relativo que se deve atribuir à indagação:

*A maior parte do trabalho do auditor para formar sua opinião consiste na obtenção e avaliação da evidência de auditoria. Os procedimentos de auditoria para obter evidência de auditoria podem incluir a inspeção, observação, confirmação, recálculo, reexecução e procedimentos analíticos, muitas vezes em combinação, além da indagação. **Embora a indagação possa fornecer importante evidência de auditoria e possa produzir evidência de distorção, a indagação, sozinha, geralmente não fornece evidência de auditoria suficiente da***

ausência de distorção relevante no nível da afirmação nem da eficácia operacional dos controles. (grifou-se)

12. Além disso, o julgamento dos acusados, no sentido de considerar desnecessário o reconhecimento de provisão, parece-me incoerente com o parágrafo de ênfase introduzido, por eles mesmos, no relatório de auditoria, no qual é destacada a incerteza quanto à recuperação do crédito devido contra a Hercules, do seguinte modo:

*Conforme evidenciado na Nota Explicativa nº 1(b), a Companhia ainda apresenta uma situação patrimonial e financeira que requer forte gestão administrativa, além disso, possui créditos a receber de empresa relacionada no valor de R\$ 279.605 mil, demonstrado no realizável a longo prazo, **cuja recuperação é incerta, tendo em vista a situação patrimonial e financeira daquela empresa, que apresenta capital de giro negativo e passivo a descoberto (patrimônio líquido negativo)**” (grifou-se).*

13. Por todo exposto, pode-se concluir que os acusados não dispunham de evidência de auditoria apropriada e suficiente sobre a desnecessidade de reconhecimento de provisão e, por conseguinte, para embasar a sua opinião acerca da inexistência de distorção relevante nas demonstrações financeiras. Sendo assim, concordo com a SNC que deveriam ter modificado a opinião em seu relatório de auditoria, conforme prescrito nos itens 6 e 13 da Norma Técnica de Auditoria Independente nº 705 (NBC TA 705):

6. O auditor deve modificar a opinião no seu relatório quando:

(a) ele conclui, com base na evidência de auditoria obtida, que as demonstrações contábeis, como um todo, apresentam distorções relevantes (ver itens A2 a A7); ou

(b) o auditor não consegue obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para concluir que as demonstrações contábeis como um todo não apresentam distorções relevantes (ver itens A8 a A12).

13. Se o auditor não conseguir obter evidência apropriada e suficiente de auditoria, o auditor deve determinar as implicações como segue:

(a) se ele concluir que os possíveis efeitos de distorções não detectadas, se houver, sobre as demonstrações contábeis poderiam ser relevantes, mas não generalizados, o auditor deve emitir uma opinião com ressalva; ou

(b) se ele concluir que os possíveis efeitos de distorções não detectadas, se houver, sobre as demonstrações contábeis poderiam ser relevantes e generalizados de modo que uma ressalva na opinião seria não adequada para comunicar a gravidade da situação, o auditor deve (ver itens A13 e A14):

(i) renunciar ao trabalho de auditoria, quando praticável e possível de acordo com as leis ou regulamentos aplicáveis; ou

(ii) se a renúncia ao trabalho de auditoria antes da emissão do seu relatório de auditoria independente não for viável ou possível, abster-se de expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis.

14. Desse modo, comprovada a infração ao disposto no art. 20 da Instrução CVM nº 308/99, em razão do descumprimento dos procedimentos de auditoria constantes do item A2 da NBC TA 500 (aprovada pela Resolução CFC nº 1.217/2009), e dos itens 6 e 13 da NBC TA 705 (aprovada pela Resolução CFC nº 1.232/2009), voto, com base no art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/76, pela condenação da Directa Auditores ao pagamento de multa pecuniária no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e de Antonio Carlos Bonini Santos Pinto ao pagamento de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

15. Esclareço que estou levando em consideração, na definição da penalidade aplicada a Antonio Carlos Bonini Santos Pinto, o fato de a infração cometida ser especialmente grave, haja vista a magnitude da possível distorção nas demonstrações financeiras da Mundial. Como visto, o crédito devido pela Companhia contra a Hercules alcançava, em 31.12.2010, o montante de R\$ 272.469.000,00 (duzentos e setenta e dois milhões e quatrocentos e sessenta e nove mil reais), o que correspondia a 32,7% do ativo total e a 199,8% do patrimônio líquido da Companhia.

16. Quanto à Directa Auditores, parece-me razoável a fixação de penalidade pecuniária em valor inferior, uma vez que o seu registro na CVM foi cancelado.

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2016.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR

¹Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que se refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria.

Declaração complementar de voto do Relator, Diretor Pablo Renteria, na continuação da Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2013/5682 realizada no dia 1 de março de 2016.

Senhor Presidente, informo que, em expediente recebido por esta autarquia em 17 de fevereiro de 2016, os acusados apresentaram nova proposta de Termo de Compromisso no valor de R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). Em que pese ser viável a celebração de termo de compromisso após o início do

julgamento, entendo que, nesta fase, a aceitação da proposta se mostra inconveniente e inoportuna.

Desse modo, voto pela rejeição da proposta.

Rio, 01 de março de 2016.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na continuação da Sessão de Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM nº RJ2013/5682 realizada no dia 01 de março de 2016.

1. Considerando que o crédito da Mundial em face da Hércules atingia o montante de aproximadamente R\$ 272 milhões em 31.12.2010, o que correspondia a 32,7% do ativo total da Companhia e 199,8% do seu patrimônio líquido, e que, além disso, o fluxo de pagamentos da devedora vinha decrescendo no decorrer dos anos, tudo a denotar uma *"significativa dificuldade financeira"* da devedora em relação ao vultoso crédito da Mundial, concordo com o voto do Relator que a atitude dos acusados violou claramente o item 59, letras "a", "f" e "i", do Pronunciamento Contábil nº 38, uma vez que, diante da gravidade da situação, a mera indagação feita à Companhia sobre a situação não seria suficiente para embasar pronunciamento da auditoria quanto à ausência de necessidade de provisão de perda.
2. O parágrafo de ênfase no relatório da auditoria, apesar de fazer referência à dificuldade de recebimento do crédito, não era proporcional à dimensão do problema (o crédito representava quase 200% do patrimônio líquido da companhia), o que exigiria, para a devida análise contábil, evidências robustas e concretas que afastassem a necessidade de provisão de perda. Assim, entendo que não seria suficiente a mera informação, desacompanhada de qualquer documentação comprobatória ou outro elemento, de que haveria *"reestruturação societária que possibilitará a realização do referido valor"* (fls. 13).
3. Quanto à afirmação dos acusados de que os auditores que os sucederam nos trabalhos de auditoria da companhia também adotaram o mesmo entendimento, constata-se, pelas demonstrações financeiras posteriores, que realmente não houve provisão de perda do referido crédito nos anos que se seguiram.
4. Ocorre que a manutenção do posicionamento quanto à ausência de provisão de perda por parte dos novos auditores não conduz à exclusão da responsabilidade dos acusados, uma vez que a conduta de cada auditor deve ser apreciada de forma particular, analisando o desempenho técnico do profissional de acordo com os elementos disponíveis para análise, independentemente da conclusão do trabalho – duas auditorias podem ter a mesma conclusão e ainda assim uma ter sido executada de forma esboçada e a outra sem observância das regras técnicas

pertinentes. Ademais, a autuação da auditoria que sucedeu a Directa não está em discussão no presente processo.

5. Do exposto, acompanho na integra o voto do Diretor Relator.

Rio de Janeiro, 01 de março de 2016.

Gustavo Borba
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na continuação da Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2013/5682 realizada no dia 01 de março de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2013/5682 realizada no dia 01 de março de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu pela aplicação de penalidades de multas pecuniárias individuais para os dois acusados, nos termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE